

VERWALTERVERTRAG für Sondereigentum (Verbraucher)



Zwischen

(Eigentümer, sonstige Verfügungsberechtigte, z. B. Erbbauberechtigte, Nießbraucher, Generalmieter etc.)
– nachstehend Eigentümer genannt –

und

Wagner Hausverwaltung GmbH

Staufeneckstraße 17, 70469 Stuttgart

– nachstehend Verwalter genannt –

wird folgender Verwaltervertrag geschlossen:

1. VERWALTUNGSOBJEKT

1.1 Der Eigentümer beauftragt den Verwalter mit der Durchführung der Verwaltung des Objekts

(nachstehend „Objekt“) nach Maßgabe dieses Vertrages und des Leistungsverzeichnisses (Anlage 1).

1.2 Der Eigentümer versichert, in Bezug auf die Immobilie allein verfügbarechtig und insbesondere zur Vermietung berechtigt zu sein. Der Eigentümer überreicht insbesondere einen aktuellen Grundbuchauszug bzw. gestattet dem Verwalter die Einholung eines Grundbuchauszuges auf seine Kosten.

1.3 Das Objekt besteht aus der/den im Grundbuch verzeichneten Einheit(en) Nr. _____ gemäß Teilungserklärung vom _____; es steht im Sondereigentum des Eigentümers innerhalb der Wohnungseigentümergeinschaft _____ (nachstehend „Gemeinschaft“).

1.4 Verwalter der Gemeinschaft ist: _____ (Name, Anschrift, Telefon, E-Mail). Der Eigentümer stellt dem Verwalter dessen aktuelle Kontaktdaten sowie die geltende Teilungserklärung nebst Gemeinschaftsordnung zur Verfügung.

2. KOMMUNIKATION

2.1 Die Parteien vereinbaren, miteinander vorwiegend digital zu kommunizieren.

2.2 Sollte der Eigentümer einen ständigen Wohnsitz außerhalb Deutschlands haben oder seinen Wohnsitz ins Ausland verlegen, wird er dem Verwalter einen Zustellbevollmächtigten im Inland benennen.

3. VERTRAGSGEGENSTAND UND LEISTUNGEN DES VERWALTERS

3.1 Art und Umfang der vom Verwalter geschuldeten Leistungen ergeben sich abschließend aus dem Leistungsverzeichnis (**Anlage 1**), das wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages ist. Ergänzend gelten die gesetzlichen Bestimmungen über den entgeltlichen Geschäftsbesorgungsvertrag mit Dienstvertragscharakter.

- 3.2** Der Verwalter ist Sachwalter fremden Vermögens und hat seine Aufgaben mit der Sorgfalt eines erfahrenen und fachkundigen Kaufmanns der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft zu erfüllen.
- 3.3** Das Leistungsverzeichnis unterscheidet drei Leistungskategorien: Grundleistungen (**GL**) sind mit der Grundvergütung nach Ziffer 5 abgegolten. Leistungen gegen variable Vergütung (**VV**) erbringt der Verwalter auf Weisung des Eigentümers gegen die im Leistungsverzeichnis vereinbarte Pauschale oder nach Aufwand zu den Stundensätzen der Anlage 1. Besondere Leistungen (**BL**) schuldet der Verwalter nicht; sie bedürfen einer gesonderten Vereinbarung mit gesonderter Vergütungsabrede. Leistungen, die im Leistungsverzeichnis nicht aufgeführt sind, schuldet der Verwalter nicht.
- 3.4** Entscheidungen über den Abschluss und die Kündigung von Mietverträgen sowie über die Beauftragung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen trifft der Eigentümer selbst, soweit er die Entscheidung nicht nachfolgend ganz oder unter Maßgaben auf den Verwalter überträgt:
- ☐ Der Eigentümer entscheidet in jedem Fall selbst.
 - ☐ Wohnraum: Der Eigentümer überträgt dem Verwalter die Entscheidung über Abschluss von Mietverträgen (einschließlich Auswahl des Mieters und der Konditionen).
 - ☐ Wohnraum: Der Eigentümer überträgt dem Verwalter die Entscheidung über Kündigungen wegen Zahlungsverzugs; über Kündigungen aus anderen Gründen entscheidet er selbst.
 - ☐ Geschäftsraum: Der Eigentümer überträgt dem Verwalter die Entscheidung über Abschluss von Mietverträgen (einschließlich Auswahl des Mieters und der Konditionen).
 - ☐ Geschäftsraum: Der Eigentümer überträgt dem Verwalter die Entscheidung über Kündigungen wegen Zahlungsverzugs; über Kündigungen aus anderen Gründen entscheidet er selbst.
 - ☐ Der Eigentümer überträgt dem Verwalter die Entscheidung über die Beauftragung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen bis zu folgenden Wertgrenzen: max. _____ Euro brutto je Kalenderjahr; sachliche Begrenzungen: _____
- 3.5** Bei Gefahr in Verzug darf der Verwalter auch ohne Einwilligung des Eigentümers in pflichtgemäßem Ermessen Notmaßnahmen zur Gefahrenabwehr und Sicherung im Rahmen seiner übernommenen Leistungsverpflichtungen ergreifen; er ist hierzu nur verpflichtet, soweit ausreichend liquide Mittel auf dem Verwaltungskonto zur Verfügung stehen. Das gilt auch dann, wenn die Gefahr durch einen Mangel am gemeinschaftlichen Eigentum eintritt und der Eigentümer und gleichzeitig der WEG-Verwalter nicht rechtzeitig erreichbar ist, um eine Ausweitung des Schadens zu verhindern.
- 3.6** Alle anderen Tätigkeiten des Verwalters, insbesondere nach der Einführung neuer gesetzlicher Pflichten (z. B. Prüf-, Abrechnungs- oder Auskunftspflichten), sind besondere Leistungen (**BL**). Der Verwalter ist nicht verpflichtet, diese Pflichten zu übernehmen.

4. VERTRAGSDAUER UND KÜNDIGUNG

- 4.1** Der Vertrag wird geschlossen (Zutreffendes ankreuzen):
- ☐ auf bestimmte Zeit (maximal zwei Jahre); er beginnt am _____ und endet am _____. Er verlängert sich auf unbestimmte Zeit, wenn er nicht mit einer Frist von einem Monat zum Vertragsende gekündigt wird und kann danach jederzeit mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden.
 - ☐ auf unbestimmte Zeit mit Wirkung ab _____; er kann jederzeit mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden.
- 4.2** Das Recht zur außerordentlichen, fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Als wichtiger Grund für die außerordentliche Kündigung gilt insbesondere:
- a) die unpünktliche oder unvollständige Zahlung / Bereitstellung des Verwalterentgeltes trotz Abmahnung;
 - b) die Erteilung unrichtiger Auskünfte oder die Verweigerung der Auskunftserteilung bzw. der Mitwirkung durch den Eigentümer trotz Abmahnung;
 - c) Nichtbereitstellung erforderlicher liquider Mittel zur Ausführung der übernommenen Leistungen trotz Abmahnung.
- 4.3** Kündigungen bedürfen der Textform.

5. VERGÜTUNG, AUSLAGEN UND KOSTEN DRITTER

5.1 Grundvergütung

- a) Der Eigentümer schuldet dem Verwalter für die Erfüllung der Grundleistungen (GL) eine monatliche Grundvergütung in Höhe von _____ Euro zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer monatlich – auch im Falle des Leerstandes:

Grundvergütung	_____	Euro
Mehrwertsteuer derzeit	_____	Euro
Gesamt monatlich	_____	Euro

- b) Fälligkeit (bitte zutreffendes Ankreuzen)

- ☐ Die Vergütung ist jeweils am dritten Werktag des Monats im Voraus zur Zahlung fällig.
- ☐ Die Vergütung darf durch den Verwalter jeweils zum 15. des Monats dem Verwaltungskonto entnommen werden, falls dieses eine ausreichende Deckung aufweist. Anderenfalls zahlt der Eigentümer den jeweiligen Betrag bis zum 15. des Monats auf das Verwaltungskonto ein.

5.2 Variable Vergütung

Leistungen der Kategorie VV werden nach Maßgabe des Leistungsverzeichnisses als Pauschale oder nach Aufwand zu den in Anlage 1 vereinbarten Stundensätzen vergütet. Die variable Vergütung ist nicht geschuldet, soweit die Leistung wegen einer vom Verwalter zu vertretenden Pflichtverletzung erforderlich wird. Der Verwalter rechnet mit prüffähiger Stundenaufstellung ab; erhebt der Eigentümer nicht binnen sechs Wochen nach Zugang Einwendungen, gilt die Aufstellung als zugestanden, sofern der Verwalter hierauf bei Rechnungslegung gesondert hinweist; gesetzliche Einwendungen bleiben unberührt. Der Verwalter kann angemessenen Vorschuss verlangen. Zahlungen sind binnen 14 Tagen nach Anforderung zu leisten oder die Entnahme vom Verwaltungskonto zu genehmigen.

5.3 Auslagenersatz

Für Telefon, Porto, Fahrtkosten zwischen der Verwaltung und dem Objekt sowie andere Barauslagen erhält der Verwalter einen monatlichen Betrag in Höhe von pauschal _____ € zzgl. MwSt (z.Zt. 19 %) = _____ € brutto ohne Einzelnachweis. Darüber hinausgehende Aufwendungen werden auf Nachweis erstattet. Beauftragt der Verwalter für die Zustellung fristgebundener Erklärungen, wie Betriebskostenabrechnungen und Mieterhöhungsverlangen, einen Boten, erstattet der Eigentümer die hierfür entstandenen Kosten auf Nachweis.

5.4 Fahrtkosten

Fahrten zwischen dem Sitz der Verwaltung und dem Objekt sind in dem Betrag von Ziffer 5.3 abgegolten; im Übrigen werden Fahrtkosten mit 0,50 Euro je gefahrenem Kilometer erstattet. Der Ersatz von Aufwendungen ist nicht geschuldet, soweit die Aufwendungen auf einer vom Verwalter zu vertretenden Pflichtverletzung beruhen.

5.5 Staffelerhöhung

Die vereinbarte Verwaltervergütung nach Ziffer 5.1 und 5.2 sowie die Fahrtkosten nach Ziffer 5.4 erhöhen sich erstmals nach Ablauf von 24 Monaten und anschließend jeweils nach Ablauf weiterer 12 Monate um _____ % der zuletzt vereinbarten Vergütung. Die Anpassung erfolgt automatisch, ohne dass es einer gesonderten Erklärung bedarf. Die im Leistungsverzeichnis (Anlage 1) vereinbarten Pauschalen und Stundensätze gelten im Umfang dieser Anpassung als fortgeschrieben, ohne dass es einer Änderung der Anlage bedarf. Auf die Kündigungsfristen (Ziffer 4.1) wird verwiesen.

5.6 Kosten Dritter

Fremdleistungen werden im Namen und auf Kosten des Eigentümers eingeholt. Kosten für Fremdleistungen darf der Verwalter dem Verwaltungskonto entnehmen.

5.7 Umsatzsteuer

Die in diesem Vertrag angegebenen Preise beziehen sich auf Endpreise und enthalten soweit nicht anders angegeben bereits die derzeit gültige gesetzliche Umsatzsteuer i. H. v. 19 %. Falls der Umsatzsteuersatz durch den Gesetzgeber geändert wird, sind die Endpreise entsprechend anzupassen.

6. ZAHLUNGSVERKEHR UND VERWALTUNGSKONTO

6.1 Konto (Zutreffendes Ankreuzen)

- ☐ Der Verwalter richtet für die Verwaltung des Objekts ein Girokonto als offenes Fremdkonto auf den Namen des Eigentümers ein; der Eigentümer wirkt im erforderlichen Umfang mit und erteilt dem Verwalter Kontovollmacht.
- ☐ Es besteht ein offenes Fremdkonto auf den Namen des Eigentümers mit der Kontoverbindung:
 IBAN: _____ BIC: _____
 Der Eigentümer erteilt dem Verwalter insoweit Kontovollmacht.

*Nichtzutreffendes streichen / anpassen! © Verband der Immobilienverwalter Deutschland e. V. 07/2026, Muster ohne Gewähr

Kontoauszüge erhalten Eigentümer und Verwalter.

- 6.2** Der Verwalter hat innerhalb von _____ Monaten nach Abschluss des Wirtschaftsjahres dem Eigentümer Rechnung über das abgelaufene Wirtschaftsjahr zu legen (Einnahmen-/Überschussrechnung). Grundlage der Betriebskostenabrechnung ist die Jahresabrechnung der Gemeinschaft; nicht umlagefähige Kostenpositionen der Gemeinschaft – insbesondere deren Verwaltungskosten und Zuführungen zur Erhaltungsrücklage – sind herauszurechnen. Die Betriebskostenabrechnung schuldet der Verwalter frühestens nach Ablauf von neun Monaten nach Ende des Abrechnungszeitraums, aber nicht vor der Beschlussfassung über die Jahresabrechnung.
- 6.3** Der Verwalter vereinnahmt die Mieten einschließlich Betriebskostenvorauszahlungen und überweist den Mietüberschuss
☐ Monatlich zum 15.
☐ quartalsweise zur Mitte des Quartals
an den Eigentümer; der Überschuss ergibt sich nach Abzug eines monatlichen Bewirtschaftungseinbehalts von _____ Euro sowie der fälligen Verwaltervergütung. Das Konto muss eine stets verfügbare Rücklage für dringende Fälle von _____ Euro aufweisen; bei Unterschreitung ist es vom Eigentümer aufzufüllen.
- 6.4** Der Verwalter hat Gelder, insbesondere Mietsicherheiten, oder sonstige Gegenstände, die zur Immobilienverwaltung gehören, getrennt von seinem Vermögen zu halten.
- 6.5** Der Verwalter leitet die von der Gemeinschaft angeforderten Hausgeldzahlungen (Vorschüsse und Sonderumlagen) fristgerecht aus dem Verwaltungskonto an die Gemeinschaft weiter, soweit das Konto ausreichende Deckung aufweist; anderenfalls unterrichtet er den Eigentümer unverzüglich.

7. VOLLMACHT DES VERWALTERS

Der Verwalter kann den Eigentümer im Zusammenhang mit dem Objekt gegenüber Dritten, insbesondere Dienstleistern, Mietern und Behörden vertreten.

- 7.2** Der Eigentümer erteilt dem Verwalter die als Anlage 2 beigefügte Verwaltervollmacht. Der Verwalter hat Anspruch auf gesonderte Ausstellung weiterer Vollmachten entsprechend Anlage 2.
- 7.3** Der Verwalter kann Untervollmacht erteilen.
- 7.4** Der Verwalter ist berechtigt, den Eigentümer in der Eigentümerversammlung der Gemeinschaft zu vertreten und das Stimmrecht auszuüben, soweit die Gemeinschaftsordnung dies zulässt. Weisungen des Eigentümers zur Stimmrechtsausübung sind, soweit erteilt, zu befolgen; ohne Weisung enthält sich der Verwalter der Stimme.
- 7.5** Der Verwalter wird in folgenden Fällen vom Selbstkontrahierungsverbot des § 181 BGB befreit. Er darf daher als Vertreter des Eigentümers auch Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder mit sich als Vertreter eines anderen abschließen:
-

8. PFLICHTEN DES EIGENTÜMERS

8.1 Übergabe der Unterlagen

Der Eigentümer unterstützt den Verwalter bei der Ausführung der übernommenen Aufgaben. Hierzu wird er dem Verwalter auf Anforderung sämtliche erforderlichen Informationen und Verwaltungsunterlagen geordnet zur Verfügung stellen. Den Unterlagen ist ein Inhaltsverzeichnis voranzustellen; im Fall der digitalen Übergabe sind die Dokumente aussagekräftig zu benennen. Zu den Verwaltungsunterlagen gehören insbesondere:

- aktuelle Stammdaten (Mieterlisten, Adressen, Wohnungsnummern, Wohn- und Heizflächen);
- vollständige Bau-, Revisions-, Schließ- und Lagepläne einschließlich Maßangaben;
- alle Verträge, die mit Dritten im Namen des Eigentümers abgeschlossen und noch nicht vollständig abgewickelt worden sind;
- Teilungserklärung / Gemeinschaftsordnung nebst sämtlicher Nachträge;
- bisherige Kontobelege und Buchungsunterlagen;
- alle laufenden Mieterakten.

Der Eigentümer ermöglicht dem Verwalter den ungehinderten jederzeitigen Zugang zum Objekt insb. durch Aushändigung sämtlicher erforderlicher Schlüssel bzw. Zugangs-codes.

Der Eigentümer weist den Verwalter auf folgende Gefahrenlagen und erforderliche Vorsichtsmaßnahmen hin:

Der Eigentümer weist den Verwalter auf folgende laufende Fristen und vorrangigen Handlungsbedarf hin:

8.2 Mehrere Eigentümer

Sind mehrere Personen Eigentümer, bevollmächtigen sie sich hiermit im Verhältnis zum Verwalter wechselseitig zur Vornahme, Abgabe und Entgegennahme aller rechtserheblichen Handlungen und Erklärungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag. Dies gilt nicht für die Kündigung dieses Vertrags. Auszahlungsanweisungen bedürfen übereinstimmender Weisungen aller Eigentümer; bis zu deren Vorliegen darf der Verwalter die Weisung als nicht abgegeben behandeln und Auszahlungen unterlassen.

8.3 Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Mittel / Anweisungen / Information

Falls der Eigentümer auf begründete Anforderung des Verwalters hin nicht die zur Verwaltung erforderlichen Mittel und/oder Informationen bereitstellt oder konkrete Anweisungen erteilt, haftet der Verwalter nicht für ein darauf beruhendes Unterlassen oder eintretende Schäden.

9. HAFTUNG DES VERWALTERS

- 9.1** Der Verwalter weist für die Vertragsdauer eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung in Höhe der gesetzlichen Bestimmungen (§ 34c GewO) nach.
- 9.2** Für die Verletzung von wesentlichen Pflichten im Sinne des § 307 Absatz 2 BGB, insbesondere von sogenannten Kardinalpflichten, oder wegen Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit oder bei grober Fahrlässigkeit bzw. Vorsatz haftet der Verwalter unbeschränkt. Im Übrigen wird die Haftung für einfache Fahrlässigkeit des Verwalters und seiner Erfüllungsgehilfen der Höhe nach auf die Versicherungssumme begrenzt; diese beträgt _____ Euro je Schadensfall, pro Versicherungsjahr max. _____.
- 9.3** Schadensersatzansprüche des und gegen den Verwalter und hiermit konkurrierende Ansprüche verjähren drei Jahre nach Kenntnis der anspruchsbegründenden Tatsachen, spätestens aber drei Jahre nach Beendigung des Verwaltervertrages – ausgenommen Pflichtverletzungen im Sinne der Ziffer 9.2 Satz 1.

10. DATENSCHUTZ

- 10.1** Der Verwalter verweist auf seine Datenschutzhinweise auf seiner Homepage.
- 10.2** Der Verwalter weist ausdrücklich darauf hin, dass er den Eigentümer datenschutzrechtlich weder gegenüber Mietern noch gegenüber Behörden oder anderen Dritten vertritt. Der Eigentümer bleibt für seine Datenverarbeitung selbst verantwortlich.

11. BESONDERE FÄLLE DER INTERESSENKOLLISION

Der Verwalter ist zugleich Verwalter des gemeinschaftlichen Eigentums der GdWE _____ und aufgrund des Vertrages über die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums vom _____ berechtigt, auch Verträge über die Verwaltung von Sondereigentum in der GdWE abzuschließen und zu erfüllen. Falls es jedoch zu Fällen von Interessenkollisionen kommt (z. B. Baumängel im Bereich des zu verwaltenden Sondereigentums, die ihre Ursache im Gemeinschaftseigentum haben oder umgekehrt), hat er die Interessen der GdWE zu vertreten. Der Eigentümer wird dann in Bezug auf die Interessenkollisionsfrage entweder selbst gegenüber den anderen Eigentümern der GdWE bzw. dem Verband tätig oder einen Dritten beauftragen, und der Verwalter wird die Leistungen aus diesem Sondereigentumsverwaltungsvertrag im Übrigen ausüben, soweit keine Interessenkollision besteht. Der Vertrag über die Verwaltung des Sondereigentums wird daher ausdrücklich unter diesem Vorbehalt abgeschlossen.

11.2 Der Verwalter ist weiter berechtigt, auch benachbarte Grundstücke bzw. Mieteinheiten zu verwalten. Sollte insoweit z.B. aufgrund eines Nachbarschaftskonfliktes ein Interessenwiderstreit entstehen und nicht beide Eigentümer den Verwalter trotz des Interessenkonfliktes ausdrücklich zur Streitbeilegung beauftragen, darf er keinen der Eigentümer in diesem Konfliktfall vertreten.

11.3 Der Verwalter vermietet außerdem im eigenen Namen zahlreiche eigene Immobilienbestände und Immobilien Dritter. Er ist nicht verpflichtet, Wohnungssuchende zunächst dem Eigentümer zu vermitteln.

*Nichtzutreffendes streichen / anpassen! © Verband der Immobilienverwalter Deutschland e. V. 07/2026, Muster ohne Gewähr

12. PFLICHTEN BEI VERTRAGSENDE

Endet der Verwaltervertrag, hat der Verwalter dem Eigentümer

- die Verwaltungsunterlagen im Büro des Verwalters zu übergeben,
- eine erteilte Verwaltervollmacht im Original herauszugeben,
- und binnen 3 Monaten eine Schlussrechnung zu erstellen (letzte Einnahmen-Ausgabenrechnung sowie Abrechnung der Aufwendungen und Honoraransprüche).

12.2 Der Verwalter darf zur Wahrung eigener berechtigter Interessen Kopien einzelner Unterlagen auf eigene Kosten fertigen und solange behalten, bis eventuelle Streitigkeiten aus dem Verwaltervertrag beendet sind.

13. SONSTIGE VEREINBARUNGEN

14. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

14.1 Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Zustimmung des Eigentümers und des Verwalters.

14.2 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzliche Regelung.

14.3 Der Verwalter ist weder verpflichtet noch bereit, an einem Schlichtungsverfahren im Sinne des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

14.4 Der Eigentümer schließt diesen Vertrag zu Zwecken, die überwiegend weder seiner gewerblichen noch seiner selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können; er ist Verbraucher im Sinne des § 13 BGB. Es gelten die als Anlage 3 beigefügte Widerrufsbelehrung und das Muster-Widerrufsformular. Verlangt der Eigentümer, dass der Verwalter mit der Leistung bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, hat er dies dem Verwalter gegenüber ausdrücklich zu erklären.

Bitte beachten Sie die als Anlage beigefügte **Widerrufsbelehrung** und das **Muster-Widerrufsformular für Verbraucher**.

_____	_____	_____	_____
Datum	Ort	Datum	Ort
_____		_____	
Unterschrift Verwalter		Unterschrift Eigentümer	

Anlagen

Anlage 1: Leistungsverzeichnis Sondereigentumsverwaltung einschließlich Stundensätze (Excel-Tabelle, ausgedruckt und von beiden Parteien paraphiert)

Anlage 2: Verwaltervollmacht

Anlage 3: Widerrufsbelehrung und Muster-Widerrufsformular für Verbraucher

Anlage 4: Grundbuchauszug

WIDERRUFSBELEHRUNG

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,

Name/Firmenname

Straße

PLZ, Ort

Telefonnummer

Fax

E-Mail

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden; dies ist jedoch nicht vorgeschrieben.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen der Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR FÜR VERBRAUCHER

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück. Es besteht aber kein Formularzwang.

Name/Firmenname

Anschrift

PLZ, Ort

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*)

Vor- und Nachname des/der Verbraucher(s)

den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

bestellt am (*) / erhalten am (*)

Unterschrift des/der Verbraucher(s)
(nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum

Anlage 1 zum Verwaltervertrag — Sondereigentumsverwaltung (SEV)

Leistungsverzeichnis (Kompaktfassung) · GL = Grundleistung, mit der monatlichen Grundvergütung abgegolten · VV = variable Vergütung, auf Weisung des Eigentümers, nach Aufwand gemäß Stundensätzen · BL = besondere Leistung, nicht geschuldet

Pos.	Leistungsbereich	Leistung	Beschreibung / Hinweise	Kat.	Vereinbart	Vergütungsart
1.1	Verwaltungsübernahme	Ersteinrichtung des Verwaltungsobjekts	Übernahme der Verwaltungsunterlagen, Eingabe und Pflege der Stammdaten, Unterrichtung der Mieter und Vertragspartner über die Verwaltungsübernahme, Einrichtung der Buchhaltungskonten und der Dokumentenverwaltung. Übernahme der Teilungserklärung, Gemeinschaftsordnung sowie der letzten Beschlussammlung und Jahresabrechnung der Gemeinschaft, soweit vom Eigentümer bereitgestellt.	VV	ja	nach Aufwand (Stundensätze)
1.2	Verwaltungsübernahme	Aufbereitung und Beschaffung von fehlenden Verwaltungsunterlagen	Aufbereitung ungeordneter und Beschaffung fehlender Verwaltungsunterlagen, Aufarbeitung unerledigter Vorgänge sowie Datenerfassung für Zeiträume vor Vertragsbeginn, soweit für die ordnungsgemäße Verwaltung erforderlich.	VV	ja	nach Aufwand (Stundensätze)
2.1	Mietverwaltung (laufende Bewirtschaftung)	Mietinkasso, Betriebskostenabrechnung und laufende Mieterbetreuung	Vereinnahmung der Mieten inkl. Betriebskosten auf offenes Fremdkonto und Kontrolle der Zahlungseingänge; Erstellung der Betriebskostenabrechnung auf Grundlage der Jahresabrechnung der Gemeinschaft (Einzelabrechnung der Einheit) einschließlich Anpassung der Vorauszahlungen; Belegeinsicht der Mieter; unterjährige Verbrauchsinformationen Heizung/Warmwasser (§ 6a HeizKV); jährliche Prüfung von Mieterhöhungsmöglichkeiten mit Hinweis an den Eigentümer; stichprobenhafte Kontrolle des vertragsgemäßen Gebrauchs; gesamte Mieterkorrespondenz einschließlich Mängelmeldungen; Prüfung außerordentlicher Kündigungsrechte wegen Zahlungsverzugs und Ausspruch der Kündigung als Bevollmächtigter.	GL	ja (stets)	Grundvergütung
2.2	Mietverwaltung (laufende Bewirtschaftung)	Mahnwesen und ergänzende Abrechnungsleistungen	Anmahnung rückständiger Mieten und Abrechnungsschulden; Erstellung von Betriebskostenabrechnungen für vor Vertragsbeginn abgelaufene Abrechnungsperioden; Beschaffung fehlender Abrechnungsunterlagen, die der Eigentümer auf Anforderung nicht zur Verfügung stellt.	VV	ja	nach Aufwand (Stundensätze)
2.3	Mietverwaltung (laufende Bewirtschaftung)	Durchführung von Mieterhöhungen	Durchführung von Mieterhöhungen (Index-/Staffelmiete, ortsübliche Vergleichsmiete, WoBindG) einschließlich erforderlicher Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie Mieterhöhungen nach Modernisierungsmaßnahmen (§ 559 BGB) einschließlich Kostenverteilung und Berechnung.	VV	ja	nach Aufwand (Stundensätze)
2.4	Mietverwaltung (laufende Bewirtschaftung)	Bauliche Veränderungen des Mieters und Kündigung wegen sonstiger Pflichtverletzung	Abnahme baulicher Veränderungen des Mieters; Prüfung außerordentlicher Kündigungsrechte wegen sonstiger Pflichtverletzungen und Ausspruch von Abmahnung und Kündigung als Bevollmächtigter.	VV	ja	nach Aufwand (Stundensätze)
3.1	Mietverwaltung (Mieterwechsel)	Vertragsabschluss bei Neuvermietung	Unterzeichnung des Mietvertrages als Bevollmächtigter des Eigentümers, wenn dieser Dritte mit Mietersuche und Mieterauswahl beauftragt und selbst über Mieter und Konditionen entscheidet.	GL	ja (stets)	Grundvergütung
3.2	Mietverwaltung (Mieterwechsel)	Besichtigung und Mieterauswahl	Durchführung von Besichtigungsterminen; Einholung und Auswertung von Mieterselbstauskünften und Mieterauswahl unter Einhaltung der Vorgaben der Datenschutzbehörden; Verhandlung und Ausfertigung des Mietvertrags. Für Gewerbemietverträge erfolgt die Verhandlung nach den Vorgaben des Eigentümers gesondert nach Aufwand.	VV	ja	nach Aufwand (Stundensätze)
3.3	Mietverwaltung (Mieterwechsel)	Übergabe und Kautionsverwaltung bei Mietbeginn	Übergabe der Mieträume mit Übergabeprotokoll, Anzeige an die Grundversorger und Ausstellung der Wohnungsgeberbescheinigung (§ 19 BMG); Entgegennahme und Anlage von Barkautionen sowie Verwahrung von Bürgschaften und Verpfändungserklärungen.	VV	ja	nach Aufwand (Stundensätze)
3.4	Mietverwaltung (Mieterwechsel)	Rücknahme und Abrechnung bei Mietende	Rücknahme der Mieträume mit Rückgabeprotokoll und Anzeige an die Grundversorger; zeitanteilige Betriebskostenabrechnung beim Mieterwechsel; Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen nach Ende des Mietverhältnisses; vorläufige und endgültige Kautionsabrechnung.	VV	ja	nach Aufwand (Stundensätze)

Anlage 1 zum Verwaltervertrag — Sondereigentumsverwaltung (SEV)

Leistungsverzeichnis (Kompaktfassung) · GL = Grundleistung, mit der monatlichen Grundvergütung abgegolten · VV = variable Vergütung, auf Weisung des Eigentümers, nach Aufwand gemäß Stundensätzen · BL = besondere Leistung, nicht geschuldet

Pos.	Leistungsbereich	Leistung	Beschreibung / Hinweise	Kat.	Vereinbart	Vergütungsart
4.1	Technische Betreuung des Sondereigentums	Objektüberwachung und laufende Instandhaltung am Sondereigentum	Periodische Begehungen der Mieteinheit und Überwachung leerstehender Einheiten; Hinweis auf Instandhaltungs- und Instandsetzungsbedarf; Beauftragung von Instandhaltungen und Instandsetzungen am Sondereigentum nach Maßgabe der Wertgrenzen in Ziffer 3.4 des Vertrages; Notmaßnahmen bei Gefahr in Verzug; Abnahme selbst veranlasster Werkleistungen. Instandhaltungsbedarf am Gemeinschaftseigentum wird nach Bereich „Schnittstelle zur Wohnungseigentümergeinschaft“ behandelt.	GL	ja (stets)	Grundvergütung
4.2	Technische Betreuung des Sondereigentums	Gewährleistungsverfolgung und Versicherungsschäden	Meldung von Schäden am Sondereigentum an die zuständige Versicherung ist Grundleistung; die erweiterte Gewährleistungsverfolgung unter Beiziehung von Sachverständigen sowie die erweiterte Abwicklung von Versicherungsschäden (Korrespondenz mit Versicherung/Rechtsanwalt, Terminwahrnehmung) werden gesondert vergütet; Zahlungen des Versicherers für Regieleistungen werden auf die Vergütung angerechnet.	VV	ja	nach Aufwand (Stundensätze)
4.3	Technische Betreuung des Sondereigentums	Einhaltung wasser- und bauordnungsrechtlicher Vorgaben im Sondereigentum	Mitwirkung bei der Prüfung und ggf. bei Maßnahmen zur Bekämpfung des Legionellenbefalls innerhalb der Mieteinheit einschließlich der Dokumentations- und Informationspflichten nach Trinkwasserverordnung; Kommunikation mit Feuerwehr und Behörden sowie Einbau und Wartung von Rauchwarnmeldern innerhalb der Mieteinheit nach der jeweiligen Landesbauordnung. Zentrale Anlagenteile und bauliche Anforderungen am Gemeinschaftseigentum obliegen dem Verwalter der Gemeinschaft.	VV	ja	nach Aufwand (Stundensätze)
4.4	Technische Betreuung des Sondereigentums	Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen am Sondereigentum	Form- und fristgerechte Ankündigung von Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen gegenüber den Mietern (§§ 555a, 555c BGB); bei Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze nach Ziffer 3.4 des Vertrages: Einholung von Kostenvoranschlägen, Organisation und Koordination sowie kaufmännische Rechnungsprüfung, mit oder ohne Hinzuziehung von Sonderfachleuten.	VV	ja	nach Aufwand (Stundensätze)
5.1	Schnittstelle zur Wohnungseigentümergeinschaft	Hausgeld-Weiterleitung und Informationsfluss auf der Gemeinschaft	Fristgerechte Weiterleitung der von der Gemeinschaft angeforderten Hausgeldzahlungen (Vorschüsse und Sonderumlagen) aus dem Verwaltungskonto an die Gemeinschaft; Weiterleitung von Einladungen, Tagesordnungen, Versammlungsprotokollen und Beschlüssen der Gemeinschaft an den Eigentümer; Weiterleitung festgestellten Instandhaltungsbedarfs am Gemeinschaftseigentum an den Verwalter der Gemeinschaft.	GL	ja (stets)	Grundvergütung
5.2	Schnittstelle zur Wohnungseigentümergeinschaft	Prüfung von Wirtschaftsplan/Jahresabrechnung und Teilnahme an Versammlungen	Plausibilitätsprüfung des Wirtschaftsplans und der Jahresabrechnung der Gemeinschaft, insbesondere der auf die Einheit entfallenden Kostenanteile; Teilnahme an der Eigentümerversammlung als Beobachter zur Wahrung der Interessen des Eigentümers, ohne Ausübung des Stimmrechts.	VV	ja	nach Aufwand (Stundensätze)
5.3	Schnittstelle zur Wohnungseigentümergeinschaft	Vertretung in der Eigentümerversammlung mit Stimmrechtsausübung	Vertretung des Eigentümers in der Eigentümerversammlung der Gemeinschaft und Ausübung des Stimmrechts nach Weisung, soweit die Gemeinschaftsordnung dies zulässt und eine gesonderte Stimmrechtsvollmacht erteilt wurde; ohne Weisung enthält sich der Verwalter der Stimme.	VV	ja	nach Aufwand (Stundensätze)
5.4	Schnittstelle zur Wohnungseigentümergeinschaft	Geltendmachung von Ansprüchen und Prüfung von Beschlüssen auf Anfechtbarkeit	Außergerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen des Eigentümers gegen die Gemeinschaft oder deren Verwalter; Prüfung gefasster Beschlüsse auf Anfechtbarkeit sowie Überwachung der einmonatigen Klagefrist des § 45 Satz 1 WEG mit Hinweis an den Eigentümer. Die Erhebung der Anfechtungsklage selbst ist nicht umfasst und bedarf anwaltlicher Vertretung.	BL	nein	gesonderte Vereinbarung
6.1	Finanz- und Vermögensverwaltung	Objektbuchhaltung und Rechnungslegung	Objektbezogene Buchhaltung mit digitaler Belegablage nach GoBD; monatliche und jährliche Einnahmen-/Ausgabenrechnung für die Mieteinheit mit Nachweis des Kontostandes; jährliche Gesamtabrechnung mit den steuerlich relevanten Daten gegenüber dem Eigentümer bzw. seinem Steuerberater; Ausweis der haushaltsnahen Dienst-/Handwerkerleistungen nach § 35a EStG.	GL	ja (stets)	Grundvergütung

Anlage 1 zum Verwaltervertrag — Sondereigentumsverwaltung (SEV)

Leistungsverzeichnis (Kompaktfassung) · GL = Grundleistung, mit der monatlichen Grundvergütung abgegolten · VV = variable Vergütung, auf Weisung des Eigentümers, nach Aufwand gemäß Stundensätzen · BL = besondere Leistung, nicht geschuldet

Pos.	Leistungsbereich	Leistung	Beschreibung / Hinweise	Kat.	Vereinbart	Vergütungsart
6.2	Finanz- und Vermögensverwaltung	Kontoführung und Zahlungsverkehr	Einrichtung und Führung des Verwaltungskontos als offenes Fremdkonto; Mieteinzug (SEPA), monatliche Überschussauskehr, Bewirken von Zahlungen an Dritte unter Skontonutzung.	GL	ja (stets)	Grundvergütung
6.3	Finanz- und Vermögensverwaltung	Lohnbuchhaltung und Vorbereitung von Steueranmeldungen	Einrichtung und Führung einer vorschriftsmäßigen Lohnbuchhaltung (z. B. Hausmeister); Vorbereitung von USt-Voranmeldungen, Jahres-USt-Erklärung und Lohnsteueranmeldungen.	VV	ja	nach Aufwand (Stundensätze)
7.1	Rechtsverkehr	Vertretung im Rechtsverkehr und Hinweis auf Anwaltsbedarf	Abgabe und Entgegennahme von Willenserklärungen und Zustellungen; Schriftverkehr mit Behörden und Vertragspartnern; Hinweis auf gebotene anwaltliche Mandatierung.	GL	ja (stets)	Grundvergütung
7.2	Rechtsverkehr	Erweiterte Behörden- und Anwaltskorrespondenz	Korrespondenz mit Steuerberater, Finanzamt und Rechtsberatern im außergerichtlichen Verfahren sowie mit Behörden in förmlichen Verwaltungsverfahren; Führung der Anwaltskorrespondenz einschließlich Terminwahrnehmung.	VV	ja	nach Aufwand (Stundensätze)
8.1	Sonstige Leistungen	Aufbewahrung und Verwahrung der Unterlagen	Aufbewahrung der Verwaltungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Fristen; Verwahrung von Dokumenten nach Ablauf der gesetzlichen Fristen auf gesonderten Wunsch des Eigentümers.	GL	ja (stets)	Grundvergütung
8.2	Sonstige Leistungen	Neue gesetzliche Pflichten und Beantragung von Fördermitteln	Übernahme neu eingeführter gesetzlicher Pflichten sowie Beantragung von Fördermitteln; beides ist nicht geschuldet und bedarf einer gesonderten Vereinbarung.	BL	nein	gesonderte Vereinbarung
8.3	Sonstige Leistungen			BL	nein	gesonderte Vereinbarung
8.4	Sonstige Leistungen			BL	nein	gesonderte Vereinbarung

Stundensätze

Die Stundensätze gelten für alle Leistungen, die nach Aufwand abgerechnet werden (Bestandteil des Vertrags).

Funktion	Stundensatz netto (EUR)	Stundensatz brutto (EUR)
Inhaber / Geschäftsführer / Prokurist	120,00	142,80
Techniker	95,00	113,05
Sachbearbeiter	85,00	101,15
Sekretariat / Schreibkräfte	65,00	77,35

USt-Satz 19 %. Quelle Leistungskatalog: VDIV Deutschland, 2026.

Verifizierung der Angaben von wirtschaftlich Berechtigten zu Treuhandkonten

Kontoinhaber (Treuhandr/Verwalter)

Name/Firma	Wagner Hausverwaltung GmbH
Anschrift	Staufeneckstr. 17, 70469 Stuttgart

Treuhandkonto

Kontonummer	
-------------	--

Wirtschaftlich berechtigt am Treuhandkonto

Anrede	☐ Frau	☐ Herr	☐ divers
Titel			
Name			
Vorname(n)			
StraÙe, Hausnummer			
PLZ, Ort			
Geburtsdatum			
Geburtsort			
Staatsangehörigkeit			
Steuer-ID (TIN)			

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der oben genannten Angaben zu meiner Person und das Bestehen eines Vertragsverhältnisses mit dem o.g. Treuhandr/Verwalter.

Datum, Unterschrift des wirtschaftlich Berechtigten

Hinweis:

Wir sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen dazu verpflichtet, die Angaben zu dem wirtschaftlich Berechtigten zu dokumentieren und regelmäßig zu überprüfen. Aus diesem Grund muss uns der Treuhandr/Verwalter die von jedem wirtschaftlich Berechtigten unterzeichnete Bestätigung vorlegen – es sei denn, dass sich die Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten aus anderen, bereits eingereichten Unterlagen (z. B. Verwaltervertrag, Bestallungsurkunde) erkennen lassen.

Die DKB verpflichtet sich zum Schutz Ihrer Daten.

Details erfahren Sie unter www.dkb.de/kundenservice/datenschutz.